

1056191-54.2021.8.26.0053

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Fernanda Regina Balbi Lombardi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 4ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... apesar do lamentável crime ocorrido (furto), o ente público não pode ser responsabilizado por este ilícito cuja causa está diretamente relacionada à conduta de terceiros, configurando-se culpa exclusiva de terceiro na causa de todo o evento, o que exclui o liame de responsabilização.

Não demonstrado, portanto, culpa e muito menos o dolo, na omissão do Estado, isto é, no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

4ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital

Viaduto Dona Paulina, Nº 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1056191-54.2021.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1056191-54.2021.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Andre Fernando Nunes Cardoso e outro

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juíza de Direito: Dra. Fernanda Regina Balbi Lombardi

Vistos.

ANDRE FERNANDO NUNES CARDOSO e ELISANGELA APARECIDA CARDOSO, ambos qualificados, ingressaram com AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando que, em no dia 08/07/2021, por volta das 12h, enquanto passavam por atendimento no Hospital do Mandaqui, tiveram a moto Honda/CG TITAN de placas FZO 5F59 subtraída, dentro do estacionamento das dependências da ré. Havia segurança privada no momento dos fatos, mas nada souberam informar. Requerem que a indenização no valor do veículo furtado, além de danos morais.

Eis um breve relato, ainda que dispensado nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido.

O processo comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

No mérito, o pedido é improcedente.

No direito brasileiro, a teoria da responsabilidade civil impõe àquele que causa dano o dever de reparação. É o que assenta o artigo 186 do Código Civil: "Aquele

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Do mesmo modo dispõe o art. 927, caput, Código Civil: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

O que a legislação exige para a configuração do dever de indenizar é a ocorrência dos seguintes pressupostos: a ação ou omissão, a culpa do agente, o dano e o nexo de causalidade. A ação ou omissão é o ato praticado em desacordo com a norma jurídica, violando direitos de outrem de forma a causar-lhe danos materiais ou morais. A culpa do agente é a infração a um dever de conduta que leva em conta os padrões médios de comportamento. O ato ilícito, enfim, deve conduzir ao resultado danoso para que se materialize o indispensável nexo de causalidade e o consequente dever de indenizar.

Ora, o caso em tela versa hipótese de responsabilidade civil do Estado por ato omissivo, deflagrando, por conseguinte, a análise dos fatos sob o prisma da teoria subjetiva de responsabilização civil. Isso porque, o artigo 37, §6º, da Constituição Federal prevê a responsabilização objetiva nos casos em que os agentes públicos, nessa qualidade, causem danos a terceiros. A ideia de causar dano não é dissociada da necessidade de um ato positivo, comissivo, de modo que não há como responsabilizar a Administração Pública pela teoria objetiva diante da verificação de dano divorciada da existência do ato, mas, a rigor, na presença da omissão. Logo, a Administração Pública não é a causadora do dano, mas, sua omissão, condiciona o dano eclodido.

A omissão estatal se qualifica como danosa quando sua ocorrência se der em infringência de uma prescrição legal, isto é, quando, diante do dever de agir, o Estado se omite. Por consequência, a violação da norma que previa o dever de agir qualifica o ato estatal como ilícito, já que não há como se conceber uma omissão, nestes contornos, sem que haja concorrência de dolo (vontade deliberada) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia).

Aliás, este é o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF): “Tratando-se de ato omissivo do Poder Público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, esta numa de suas três vertentes, a negligência, a imperícia ou a imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço. A falta do serviço faute du service dos franceses não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao Poder Público e o dano causado a terceiro” (RE 369.820, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04.11.03). (grifo nosso).

Neste diapasão, para fins de constatação da responsabilidade faz-se necessária a comprovação: (i) do ato omissivo negligente dos agentes da Administração Pública; (ii) dano; (iii) nexo de causalidade entre ambos.

Pois bem.

No caso em tela, não se evidencia qualquer ato omissivo culposo da Administração, apto a ensejar sua responsabilização, ou mesmo o necessário nexo de causalidade entre a conduta estatal e os danos suportados pelo autor.

Isto porque o Estado e a Prefeitura não são um ente um garantidor universal e onipresente, não lhe sendo imputável o dever genérico e inexequível de assegurar a paz e a segurança a todos os cidadãos.

Nesse sentido, não se pode perder de vista que, como bem registrou o ilustre ex-Ministro do Excelso Pretório, MOREIRA ALVES, “pelo fato de a segurança pública ser

dever do Estado, isso não quer dizer que a ocorrência de qualquer crime acarrete a responsabilidade objetiva dele" (AgR no AI nº 237.107/SP, Primeira Turma, j. 19.10.1999).

Além disso, apesar de toda a vigilância não é possível evitar o crime, devendo apenas o Estado ou Município ser responsabilizado em casos de falha inescusável do sistema de segurança.

Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Latrocínio ocorrido em via pública - Pretensão inicial voltada à reparação por danos materiais e morais alegadamente suportados pelos autores, em virtude de suposta falha do Estado na prestação do serviço de segurança pública Inadmissibilidade - Análise que deve se dar sob o enfoque da responsabilidade subjetiva Estado que, conquanto titular do dever genérico de zelar pela segurança pública (art. 144, da CF/88), não é onipresente, pelo que, a fim de se escusar de sua responsabilidade deve engendrar esforços no sentido de prevenir novos crimes ou mesmo atuar diligentemente na persecução criminal - Elementos de informação colacionados aos autos que não evidenciam qualquer omissão negligente da Administração Estadual Culpa exclusiva de terceiro - Sentença de procedência da ação reformada Reexame necessário e recurso voluntário da Fazenda Estadual providos. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000065-16.2012.8.26.0053, 4ª Câmara de Direito Público, Relator: PAULO BARCELLOS GATTI, Data do julgamento: 10 de abril de 2017).

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - Latrocínio de filho co-arrimo de família - Queixa de omissão do Estado em prover adequada segurança pública - Falha administrativa não caracterizada - Policiamento preventivo e ostensivo que não se confundem com a vigilância diuturna de todos os atos praticados pelos cidadãos - Impossibilidade físico-material de repressão de todos os delitos perpetrados na sociedade - Ausência de nexo etiológico, que afasta o dever de indenizar - Precedentes doutrinários e jurisprudenciais - Apelação não provida." (Apelação nº 0091963-17.2008.8.26.0000, 5ª Câmara de Direito Público rel. Des. Fermino Magnani Filho, j. 18/7/2011);

Aliás, é didática a lição do Professor Celso Antônio Bandeira de Mello: "Ademais, solução diversa conduziria a absurdos. É que, em princípio, cumpre ao Estado prover a todos os interesses da coletividade. Ante qualquer evento lesivo causado por terceiro, como um assalto em via pública, uma enchente qualquer, agressão sofrida em local público, o lesado poderia sempre arguir que o 'serviço não funcionou'. A admitir-se responsabilidade objetiva nestas hipóteses, o Estado estaria erigido em segurador universal! Razoável que responda pela lesão patrimonial da vítima de um assalto se agentes policiais relapsos assistiram à ocorrência inertes e desinteressados ou se, alertados a tempo de evita-lo, omitiram-se na adoção de providências cautelares." (Curso de Direito Administrativo, 25ª ed., 2007, Malheiros, p. 999)".(grifo nosso).

Portanto, apesar do lamentável crime ocorrido (furto), o ente público não pode ser responsabilizado por este ilícito cuja causa está diretamente relacionada à conduta de terceiros, configurando-se culpa exclusiva de terceiro na causa de todo o evento, o que exclui o liame de responsabilização.

Não demonstrado, portanto, culpa e muito menos o dolo, na omissão do Estado, isto é, no policiamento/ vigilância do hospital em que ocorreram os fatos, conclui-se pela não configuração da responsabilidade municipal pelos danos materiais causados à parte autora, em virtude do delito sofrido.

Destaco, por fim, que a situação poderia ter implicações diferentes caso se tratasse de furto ocorrido em hospital, shopping ou supermercado particulares, em que a captação de clientela decorrente da disponibilização de estacionamento atrai

a relação de consumo e gera a responsabilidade civil de segurar os veículos.

Contudo, como dito acima, em se tratando de estacionamento de local público, não restou verificada a responsabilidade civil: "INDENIZAÇÃO - MUNICÍPIO - Responsabilidade civil - Veículo furtado do estacionamento da Secretaria da Saúde - Não cabimento - Contrato de depósito não caracterizado - Estacionamento disponibilizado para a comodidade dos funcionários e público em geral - Ausência de fins lucrativos - Ausência de responsabilidade do Município - Ação julgada procedente - Recurso provido." (TJSP; Apelação Cível 1008052-93.2016.8.26.0361; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/11/2017; Data de Registro: 09/11/2017)

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na presente ação, ao tempo em que extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Verbas de sucumbência indevidas nesta fase.

P.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA